

주의요구

제 목 계약절차 준수 불철저

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

〇〇〇〇처는 진공펌프 수리 건을 구매요청 받아 201X. X. X. 계약하였다.

2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약 체결 시에는 일반경쟁에 부치도록 되어 있고, 「같은 법 시행령」 제21조, 제23조, 제26조 등에서 정한 경우에 한하여 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약 등을 실시할 수 있도록 되어 있다.

공사(公社) 「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제4조(예정가격 조서)에 따르면 계약담당자는 견적가격을 기초로 예정가격 조서를 작성하고자 할 때에는 복수의 업체로부터 견적을 받도록 되어 있고, 「같은 지침」 제12조(소액수의계약 체결절차)에 따르면 추정가격이 2천만 원 미만인 계약에 대하여 수의계약을 체결할 때에는 시스템을 이용하여 견적서를 제출한 사람 중 최저가격으로 제출한 사람을 계약상대자로 결정하도록 되어 있다.

따라서 계약부서는 구매요청사항이 일반경쟁에 해당하는 경우 임의로 나누어서 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약으로 처리하지 않도록 하여야 하고, 소요부서에서 제출한 견적가격을 기초로 예정가격 조서를 작성하고자 할 때에는 복수의 업체로부터 견적을 받아 견적서 중 최저가를 기준으로 계약상대자를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 201X. X. X.부터 201X. X. X.까지 전자조달시스템의 계약집행 현황을 점검한 결과 소요부서인 ○○본부 △△처 ■■■■부에서 2천만 원 이상으로 구매 요청한 진공 펌프 수리 건이 경쟁입찰에 해당함에도 [표]와 같이 임의로 나누어 소액수의계약으로 집행한 것이 확인되었다.

[표] 진공펌프 계약현황

구매요청번호 (계약번호)	계약명	계약일자	계약금액(원)	업체명	비고
XXXX (XXXX)	○○본부 초지기 진공펌프 6호기 수리 구매	20XX. X. X.	XX,XXX	(주)XXX진공	단일 견적
XXXX (XXXX)	초지기 진공펌프 2호기 수리 구매	"	"	"	"

자료 : 전자조달통합시스템 자료 재구성

또한 업체 단일견적으로 계약을 추진함으로써 복수의 견적으로 얻을 수 있는 예산 절감의 기회를 상실하였다.

관련부서(기관) 의견 ■■■■처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

目目目目처장은

경쟁입찰에 해당하는 구매요청사항을 임의로 나누어 계약하지 않도록 조달 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)